

مبایعه نامه خودرو

ماده ۱ : طرفین قرارداد

۱-۱- فروشنده فرزند به شماره شناسنامه صادره از به شماره ملی ساکن
۱-۲- خریدار فرزند به شماره شناسنامه صادره از به شماره ملی ساکن

ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارت از انتقال مالکیت شش دانگ یکدستگاه خودرو مدل رنگ به شماره شاسی و شماره موتور و با کارکرد که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غیر منصوبه در آن می باشد .

ماده ۳ : ثمن معامله

۳-۱- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد و با حروف تعیین گردید .
۳-۲- همزمان با این توافق مبلغ با حروف نقداً به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده ثمن به مبلغ..... همزمان با تنظیم وکالتنامه در دفتر اسناد رسمی بنام فروشنده به خریدار پرداخت خواهد شد .

ماده ۴ : شرایط معامله

۴-۱- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ در دفتر اسناد رسمی شماره تهران حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد (تنظیم سند) از طرف فروشنده بنام منتقلّ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود .
۴-۲- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .
۴-۳- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک، با رؤیت کامل فنی، بدنه، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه بوده و در اینخصوص هیچگونه ایراد و اعتراض بعدی تحت هیچ عنوان مسموع نخواهد بود.
۴-۴- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفی و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده و پس از تحویل خودرو و تا زمان فک پلاک بر عهده خریدار می باشد.

۴-۵- هزینه های نقل و انتقال اعم از داری و عوارض شهرداری حق الثبت و حق التحریر به عهده فروشنده می باشد.
۴-۶- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل اسقاط گردید .
۴-۷- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است ثمن معامله را به خریدار مسترد نماید.

۴-۸- مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ پس از پرداخت حداقل ۹۵ درصد از کل ثمن معامله، به خریدار تسلیم خواهد شد.
۴-۹- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف (.....) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .
۴-۱۰- در صورتی که خریدار تا تاریخ باقیمانده ثمن معامله را نقداً به فروشنده پرداخت ننماید فروشنده می تواند به صورت یک طرفه نسبت به فسخ معامله اقدام نماید فسخ معامله منوط به رعایت هیچ گونه تشریفات اداری و قضایی نبوده و صرف اقدام و اعلام فروشنده از طریق اظهارنامه یا نامه پستی دو قبضه به خریدار جهت فسخ معامله کفایت خواهد نمود.

۴-۱۱- در صورتی که خریدار تا تاریخ تعیین شده به تعهد خود مبنی بر پرداخت باقیمانده ثمن معامله عمل ننماید مبلغ پیش پرداخت به عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد به نفع فروشنده ضبط خواهد شد و خریدار در اینخصوص هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نموده و هر گونه حقوق متصوره در اینخصوص را در مقابل اخذ مبلغ ده هزار ریال که فی المجلس اقرار به اخذ آن می نماید صلح نمود.

۴-۱۲- خریدار متعهد است حداکثر ظرف ۳ روز کاری از تاریخ اعطای وکالت نسبت به فک پلاک مربوط به فروشنده اقدام نماید در غیر اینصورت خریدار متعهد است به ازاء هر روز تاخیر در فک پلاک مبلغ به عنوان وجه التزام به فروشنده پرداخت نماید پرداخت وجه التزام مانع از انجام اصل تعهد نبوده و در صورتی که خریدار حداکثر تا ۱۵ روز از تاریخ اعطای وکالت مبادرت به فک پلاک ننماید فروشنده می تواند نسبت به فسخ قرارداد(مطابق شرایط فسخ مندرج در این قرارداد) اقدام نماید در صورت فسخ به هر دلیل مبلغ پیش پرداخت به عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.

۴-۱۳- بنا به اظهار فروشنده ، مورد معامله فاقد هرگونه تصادف و رنگ شدگی بوده و به لحاظ فنی نیز کاملاً سالم می باشد و در صورتی که در هر زمان پس از تحویل مورد معامله و به تشخیص کارشناس فنی یا رسمی مشخص گردد که فروشنده خلاف واقع اظهار نموده است خریدار در صورتی که قرارداد را فسخ ننماید فروشنده متعهد است به تشخیص کارشناس فنی یا رسمی ، یک و نیم برابر مابه التفاوت سالم و معیوب را از بابت وجه التزام تخلف از شرط به خریدار پرداخت نماید.

۴-۱۴- مورد معامله دارای عیوب ذیل بوده و خریدار با علم و اطلاع از این عیوب مبادرت به خرید نموده است و از اینرو در هیچ زمان نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.
عیوب مورد معامله:

ماده ۵ – تعداد نسخ و تاریخ تنظیم قرارداد:

این قرارداد ، در ۵ ماده و در تاریخ در محل و در دو نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .

امضاء خریدار

امضاء فروشنده